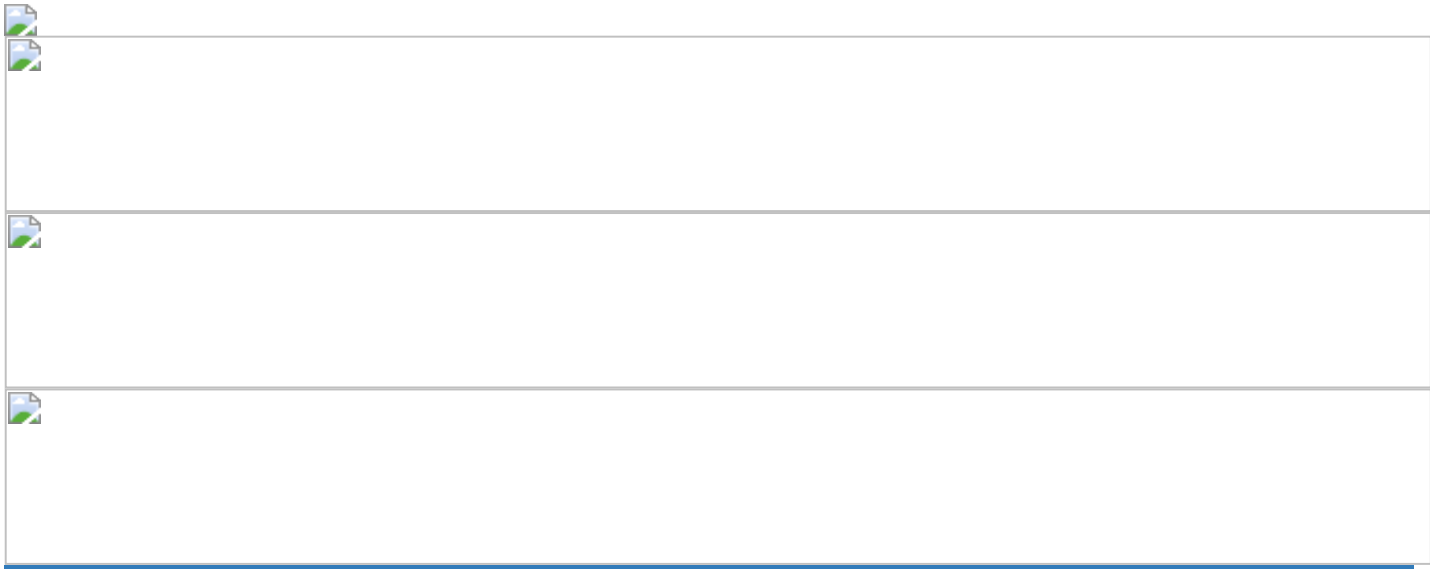


Дело № 1-28/2022 (1-254/2021;)

Номер дела: **1-28/2022 (1-254/2021;)**

УИН: **27RS0010-01-2021-001194-48**

Дата начала: **23.12.2021**

Дата рассмотрения: **17.03.2022**

Суд: **Солнечный районный суд Хабаровского края**

Судья: **Столярова Алена Алексеевна**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Будник Антон Валерьевич		
ПРОКУРОР	Прокурор Солнечного района Великородных Анастасия Сергеевна	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			23.12.2021
Передача материалов дела судье			23.12.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		13.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	27.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	10.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	11.03.2022

Судебное заседание	Постановление приговора	17.03.2022
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено	17.03.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		25.03.2022

Акты

Дело № 1-28/2022

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

п. Солнечный 17 марта 2022 года

Солнечный районный суд Хабаровского края в составе:

председательствующего судьи Столяровой А.А.,

государственного обвинителя – помощника прокурора Солнечного района Щербакова Н.К.,

защитника: адвоката ННО КА «Солнечная» в Хабаровском крае Будника А.В., действующего на основании удостоверения № № и ордера № № от 25.11.2021,

подсудимой Великородных А.С.,

при секретаре Зайнутдиновой Ю.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Великородных А.С., ДД.ММ.ГГГГ. рождения, уроженки <данные изъяты>, зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, имеющей среднее образование, не замужней, детей на иждивении не имеющей, работающей в <данные изъяты>, ранее судимой:

<данные изъяты>

<данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Великородных А.С. совершила тайное хищение имущества, с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах.

Великородных А.С. в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 24.11.2021, находясь в квартире № <адрес>, получив от Дудченко Е.А. банковскую карту ПАО «Сбербанк России» № №, привязанную к банковскому счету № №, которую последний обнаружил на одной из улиц п. Солнечный Солнечного района Хабаровского края, увидела, что указанная карта оборудована системой безналичного расчета, решила совершить тайное хищение денежных средств с указанного банковского счета по банковской карте, оформленного на имя Кудрявцевой С.А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на тайное хищения чужого имущества, в период времени с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 24.11.2021, Великородных А.С. проследовала в продовольственные магазины, расположенные на территории п. Солнечный, где убедившись в том, что ее преступные действия носят тайный характер, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, в тайне от держателя указанного банковского счета и присутствующих третьих лиц, тайно похитила денежные средства, принадлежащие Кудрявцевой С.А. в общей сумме 7843 рубля, оплатив товары через платежные терминалы безналичного расчета, а именно:

- в магазине «Живое пиво» по адресу: <адрес>: в 14 часов 57 минут на сумму 194 рубля; в 14 часов 58 минут на сумму 330 рублей; в 14 часов 59 минут на сумму 138 рублей;

- в магазине «Хоту-ас» по адресу: <адрес> в 15 часов 03 минуты на сумму 825,38 рублей, в 15 часов 04 минуты на сумму 961,12 рублей;

- в магазине «Фруктовый мир», расположенном по адресу: <адрес>: в 15 часов 07 минут на сумму 815 рублей;

- в магазине «Семь пятниц ИП Жердецкий», расположенном по адресу: <адрес> в 15 часов 12 минут на сумму 44 рубля, в 15 часов 12 минут на сумму 705 рублей;

- в магазине «Золушка», расположенном по адресу: <адрес> в 15 часов 18 минут на сумму 700 рублей, в 15 часов 20 минут на сумму 437 рублей;

- в магазине «Любимый», расположенном по адресу: <адрес>, в 15 часов 30 минут на сумму 677 рублей; в 15 часов 31 минуту на сумму 400,15 рублей, 15 часов 34 минуты на сумму 784 рубля;

- в магазине «Северянка», расположенном по адресу: <адрес> в 15 часов 43 минуты на сумму 832 рубля.

Указанными действиями Великородных А.С. причинила потерпевшей Кудрявцевой С.А. значительный материальный ущерб в сумме 7843 рубля.

В судебном заседании подсудимая Великородных А.С. вину в предъявленном обвинении признала в полном объеме, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Показания, данные на предварительном следствии, подтвердила.

Помимо признания вины подсудимой, ее виновность в совершении установленных судом преступлений, подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В соответствии с п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, в судебном заседании оглашены показания подсудимой Великородных А.С. (т.1, л.д. 89-93, 228-230), данные ею в ходе предварительного расследования, которые подтверждены последней в судебном заседании. В частности, Великородных А.С. подтвердила, что 24.11.2021 находясь в магазинах «Любимый», «Северянка», «Золушка», «Семь пятниц». «Фруктовый мир», «Хоту-ас», Живое пиво» п.Солнечный, совершила хищение с банковского счета при помощи банковской карты ПАО «Сбербанк», принадлежащей Кудрявцевой С.А. денежные средства в сумме 7843 рубля. Указанные денежные средства возмещены потерпевшей в полном объеме.

Из показаний потерпевшей Кудрявцевой С.А. в судебном заседании следует, что 23.11.2021 банковскую карту № №, привязанную к банковскому счету № № открытого в ПАО «Сбербанк России» на ее имя, она передала дочери Кудрявцевой Д.Д. для приобретения продуктов питания. Когда дочь вернулась из магазина, забыла вернуть карту. 24.11.2021 дочь ушла на тренировку, а ей стали приходить СМС-сообщения о том, что кто-то совершает покупки в магазинах п. Солнечный и оплачивает их её картой. Общая сумма

покупок в период с 14 часов 17 минут до 15 часов 43 минут 24.11.2021 составила 7843 рубля. Ущерб в размере 7843 рубля, ей возмещен полностью.

В соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетелей.

Согласно оглашенных по ходатайству прокурора показаний несовершеннолетнего свидетеля Кудрявцевой Д.Д. (т.1, л.д. 210-213), 23.11.2021 ее мать Кудрявцева С.А. попросила сходить в магазин и дала ей свою карту ПАО «Сбербанк», золотого цвета. Ей известно, что картой можно совершать покупки, без использования пин-кода. После того, как она сходила в магазин, забыла вернуть маме банковскую карту. 24.11.2021 она пошла на тренировку в спортивную школу «ДЮСШ им. Мусатова». Когда собиралась, обнаружила в кармане своей куртки банковскую карту, но этому значения не придала, решила вернуть ее позже и положила в этот же карман свой сотовый телефон. На тренировку шла мимо магазина «Семейный», далее мимо дома № 9 по ул. Парковая к спортивной школе. В это время к ней никто не подходил и она ни с кем не разговаривала. В 17 часов 00 минут ей позвонила мама и спросила где ее банковская карта. Осмотрев карманы куртки, она поняла, что потеряла карту, предположительно, когда доставала свой телефон. В каком именно месте потеряла мамину карту, точно указать не может.

Из показаний свидетеля Дудченко Е.А., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных по ходатайству стороны обвинения следует, что 24.11.2021 по пути домой в районе ул. Парковой д. 9, в сугробе он обнаружил банковскую карту «Сбербанк», с которой пошел к своей знакомой Великородных С.А. Придя к последней, он сказал, чтобы она оставила карту себе, так как пользоваться ею он не собирался. Кому принадлежит найденная карта, ему не известно. Спустя какое-то время Великородных А.С. попросила его сходить с ней по магазинам. Далее он вместе с Великородных А.С. примерно в 14 часов 00 минут пошли в магазины «Живое пиво», «Хоту-ас», «Фруктовый мир», «Семь пятниц», «Золушка», «Любимый», «Северянка» в которых последняя что-то покупала и складывала в пакеты, которые отдавала ему. Ккакой картой Великородных А.С. оплачивала покупки, он не видел. Потом они пришли домой к Великородных А.С., где он оставил пакеты и ушёл по своим делам. Позже от сотрудников полиции он узнал, что Великородных А.С. в выше указанных магазинах расплачивалась картой, которую он нашёл (т.1, л.д. 66-70).

Из оглашенных по ходатайству прокурора показаний свидетеля Сальниковой Е.В. следует, что она работает продавцом в магазине «Любимый». 24.11.2021 около 15 часов 00 минут в магазин зашла неизвестная ей женщина, возрастом около 40 лет, одетая в черную куртку, на голове был надет капюшон, худощавого телосложения, волосы темные. Женщина прошлась по магазину, подошла к кассе, сказала, что оплатит товар двумя операциями. Первый раз сумма покупки вышла меньше 1000 рублей, а вторая сумма вышла больше 1000 рублей. После того как она сообщила сумму покупки, женщина предложила что-нибудь убрать, и оплатила покупку двумя операциями. Женщина оплачивала покупки банковской картой, посредством бесконтактной оплаты. После чего забрала товар и ушла. Данную женщину она хорошо запомнила и может ее описать (т.1, л.д.61-65).

Кроме того, вина Великородных А.С. подтверждается письменными материалами дела, а именно:

- заявлением потерпевшей Кудрявцевой С.А. в ОМВД России по Солнечному району с просьбой привлечь к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые 24.11.2021 в период времени с 14.57 до 15.43 часов похитили денежные средства с банковской карты № № в сумме 7011 руб., чем причинили значительный ущерб (т.1, л.д. 3);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.11.2021 с фототаблицей, согласно которого у потерпевшей изъят и осмотрен сотовый телефон марки «Samsung A50», в котором содержатся СМС-сообщения о покупках, совершенных Великородных А.С. (т.1, л.д. 5-19);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.11.2021 с фототаблицей, согласно которого в ходе осмотра квартиры № <адрес>, изъяты предметы, которые были оплачены Великородных А.С. с помощью банковской карты потерпевшей (т.1, л.д. 25-35);

- протоколом осмотра места происшествия от 24.11.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрен магазин «Семь пятниц», расположенный по адресу: <адрес>. В ходе осмотра места происшествия изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения на DVD-R диск (т.1, л.д. 50-57);

- протоколом предъявления лица для опознания от 25.11.2021, согласно которому Сальникова Е.В. опознала Великородных А.С. как женщину, которая 24.11.2021 покупала бытовые товары в магазине «Любимый», расположенном по адресу: <адрес> (т.1, л.д. 71-74);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.12.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрен магазин «Семь пятниц», расположенный по адресу: <адрес>. В ходе следственного действия осмотрен терминал № № (т.1, л.д. 113-120);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.12.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрен магазин «Северянка», расположенный по адресу: <адрес>. В ходе следственного действия осмотрен терминал № № (т.1, л.д. 127-136);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.12.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрен магазин «Золушка», расположенный по адресу: <адрес>. В ходе следственного действия осмотрен терминал № № (т.1, л.д. 143-152);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.12.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрен магазин «Любимый», расположенный по адресу: <адрес>. В ходе следственного действия осмотрен терминал № № (т.1, л.д. 159-166);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.12.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрен магазин «Хоту-ас», расположенный по адресу: <адрес>. В ходе следственного действия осмотрен терминал № № (т.1, л.д. 173-180);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.12.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрен магазин «Живое пиво», расположенный по адресу: <адрес>. В ходе следственного действия осмотрен терминал № № (т.1, л.д. 185-192);

- протоколом осмотра места происшествия от 11.12.2021 с фототаблицей, согласно которому осмотрен магазин «Фруктовый мир», расположенный по адресу: <адрес>. В ходе следственного действия осмотрен терминал № № (т.1, л.д. 198-206);

- вещественным доказательствами, в качестве которых признаны: осмотренные предметы, изъятые в ходе осмотра квартиры № <адрес>; банковская карта ПАО «Сбербанк» № №; DVD-R диск с видеозаписью, изъятый 24.11.2021 в ходе осмотра магазина «Семь пятниц» расположенного по адресу: <адрес>; выписка по счету дебетовой карты, выписка из лицевого счета полученные по запросу следователя; сотовый телефон марки «Samsung A50» (т.1, л.д. 105-107).

В соответствии с ч.1, 2 ст.17 УПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

В силу ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Оценивая в совокупности все изученные доказательства, суд находит их достаточными для обоснования вывода о виновности Великородных А.С. в установленном судом преступлении.

Изложенные доказательства в виде показаний подсудимой Великородных А.С., потерпевшей Кудрявцевой С.А., а также свидетелей, получены в соответствии с требованием процессуального законодательства РФ, они последовательны, согласуются с материалами

уголовного дела, взаимно дополняют друг друга, были получены в кратчайшие сроки после совершения преступления, в связи с чем признаются судом относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для вывода о виновности Великородных А.С. в совершении кражи, совершенной с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину.

Исходя из установленных обстоятельств уголовного дела, суд квалифицирует действия подсудимой Великородных А.С. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Психическое состояние подсудимой у суда сомнений не вызывает, из материалов дела следует, что на учете у врача нарколога и психиатра Великородных А.С. не состоит.

С учетом изложенного, а также материалов дела, касающихся личности подсудимой и обстоятельств совершенного ею преступления, учитывая ее поведение в ходе судебного следствия, суд признает Великородных А.С. вменяемой в отношении установленного судом деяния.

При определении вида и меры наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, посягающего на собственность гражданина, личность подсудимой, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Великородных А.С., в соответствии со ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины и раскаяние в содеянном, способствование раскрытию и расследованию преступления, объяснение, данное до возбуждения уголовного дела, которое суд расценивает как явку с повинной (т.1, л.д.24), полное добровольное возмещение ущерба потерпевшей на предварительном следствии (т.1, л.д. 234), состояние ее здоровья (наличие онкологического заболевания), уход за нетрудоспособным сожителем.

Обстоятельств, отягчающих наказание в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

При изучении личности Великородных А.С. установлено, что по месту жительства она характеризуется посредственно, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроена.

Преступление совершено Великородных А.С. в период испытательного срока после условного осуждения по приговорам Солнечного районного суда Хабаровского края от 25.10.2021 и относится к категории тяжких, в связи с чем в силу ч.5 ст.74 УК РФ условное осуждение должно подлежать безусловной отмене, а наказание – назначению по правилам ст.70 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание наличие большой совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, а также те обстоятельства, что большая часть приобретенных за счет банковской карты промышленных товаров относится к предметам быта и личной гигиены, отсутствия претензий со стороны потерпевшей, что уменьшает степень общественной опасности преступления, а также состояние здоровья подсудимой, суд считает возможным, в соответствии с положением ч.6 ст.15 УК РФ, изменить категорию совершенного Великородных А.С. преступления на преступление средней тяжести.

При таких обстоятельствах, с учетом применения ч.6 ст.15 УК РФ, на основании ч.4 ст.74 УК РФ, вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом.

Учитывая личность подсудимой Великородных А.С., обстоятельства дела, тяжесть инкриминируемого ей преступления, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, ее поведение в период предварительного следствия и судебного разбирательства, наличие постоянного места жительства и работы, необходимость соответствия характера и степени

общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновной, суд считает возможным сохранить условное осуждение Великородных А.С., назначенное приговором Солнечного районного суда Хабаровского края от 25.10.2021 и приговором Солнечного районного суда Хабаровского края от 25.10.2021, и назначить ей наказание виде лишения свободы на определенный срок с применением ст.73 УК РФ путем условного осуждения.

С учетом изложенного, учитывая данные о личности, в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу, что указанное наказание Великородных А.С., в данном случае, обеспечит достижение целей наказания.

Оснований для применения положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Принимая во внимание наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным не назначать Великородных А.С. дополнительные наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

При назначении наказания судом учитываются положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Вопрос о вещественных доказательствах должен быть разрешен по правилам ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Великородных А.С. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 3 (три) месяца.

В соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенного Великородных А.С. преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, признав его преступлением средней тяжести.

С учетом измененной категории преступления, в соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок в 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать Великородных А.С. в течение 10 дней после вступления приговора в законную силу:

- явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для регистрации и разъяснения порядка отбытия наказания;

- в течение испытательного срока ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства;

-не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Приговор Солнечного районного суда Хабаровского края от 25.10.2021, приговор Солнечного районного суда Хабаровского края от 25.10.2021 – оставить на самостоятельное исполнение.

Мера пресечения отношении Великородных А.С. не избиралась.

Гражданский иск по делу отсутствует.

Вещественные доказательства:

- прокладки, тампоны, краска для волос, дихлофос «Универсальный», зубная паста «Aquafresh Cillette», станки для бритья Simhly Venus, пудра «Luxvisage Ideal Sculpting», комплект женской одежды «Премиум», мука «Добродея», изъятые в ходе осмотра места происшествия квартиры № <адрес>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Солнечному району, подлежат уничтожению после вступления приговора в законную силу;

- банковская карта ПАО «Сбербанк» № № , изъятая в ходе осмотра места происшествия участка местности, расположенного в 5 метрах по направлению на север от знака «Пешеходный переход», расположенного на пересечении улиц Геологов и Строителей п.Солнечный Солнечного района Хабаровского края, хранящаяся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по Солнечному району подлежит передаче законному владельцу;

- выписку по счету дебетовой карты, выписку из лицевого счета, полученные по запросу следователя, DVD-R диск с видеозаписью, изъятый 24.11.2021 в ходе осмотра места происшествия магазина «7 пятниц», расположенного по адресу: <адрес>, хранящиеся в материалах уголовного дела – оставить в деле;

- сотовый телефон марки «Samsung A50», изъятый 24.11.2021 в ходе осмотра места происшествия служебного кабинета № № ОМВД России по Солнечному району, хранящийся у потерпевшей Кудрявцевой С.А. – оставить последней.

Приговор может быть обжалован, опротестован в Хабаровский краевой суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осуждённая вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Столярова

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».